

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
6048/2541

นาย สมาน กอง ยา  
นาง ญัฐญา น้อย เจริญ หรือ ผล ดี กับ  
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 653  
ป.วิ.พ. มาตรา 93

การที่ศาลจะอนุญาตให้นำพยานบุคคลมาสืบแทนต้นฉบับ เอกสารที่สูญหาย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 93(2) นั้น หาได้มีบทบัญญัติ บังคับไว้ว่าต้องนำพยานบุคคลผู้รักษาต้นฉบับเอกสารมาสืบไม่ พยานบุคคลใด ๆ ที่รู้ เห็น หรือทราบความสูญหายแห่งต้นฉบับเอกสารนั้นสามารถนำมาสืบได้ ดังนั้นการที่ โจทก์นำผู้รับมอบอำนาจโจทก์ผู้ทราบความสูญหาย แห่งต้นฉบับเอกสารมาเบิกความ ยืนยันว่าหนังสือสัญญากู้ยืมเงิน ได้สูญหายไปเพราะโจทก์เก็บเอกสารไม่เป็นระเบียบ และเกิด น้ำท่วมภูมิลำเนาที่อยู่อาศัยของโจทก์ โดยจำเลยที่ 2 ไม่ สามารถนำสืบให้ เห็นเป็นอย่างอื่นย่อมเป็นการเพียงพอให้ รับฟังข้อเท็จจริงได้ว่าหนังสือสัญญากู้ยืม เงินได้สูญหาย ไปจริงและโจทก์ชอบที่จะฟ้องร้องให้บังคับคดีได้ โดยไม่จำต้อง มี หนังสือสัญญากู้ยืมเงินมาแสดงต่อศาลตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 653 วรรคหนึ่ง

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินแก่โจทก์จำนวน 60,703 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปีของต้นเงินจำนวน 52,500 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยทั้งสองขาดนัดยื่นคำให้การและจำเลยที่ 1 ขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษากลับ ให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 52,500 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันกู้ (วันที่ 27 เมษายน 2538) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จโดยดอกเบี้ยถึงวันฟ้องไม่เกินจำนวน 8,203 บาท ให้แก่โจทก์ หากจำเลยที่ 1 ไม่ชำระให้จำเลยที่ 2 ชำระแทนจนครบ

จำเลยที่ 2 ฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นได้รับรองว่ามีเหตุผลที่จะฎีกาในข้อเท็จจริงได้

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังได้ตามที่โจทก์นำสืบและจำเลยที่ 2 มิได้โต้เถียงในชั้นฎีกาว่าเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2538 จำเลยที่ 1 ทำหนังสือสัญญากู้ยืมเงินและรับเงินจำนวน 52,500 บาท จากโจทก์ ตกลงชำระเงินกู้ยืมคืนโจทก์ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2538 และชำระดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี โดยจำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้ำประกันหนี้ดังกล่าว ตามหนังสือสัญญาค้ำประกันเอกสารหมายเลข จ.3 ครั้นนี้ถึงกำหนดชำระจำเลยที่ 1 ผิดนัดและจำเลยทั้งสองยังมิได้ชำระต้นพร้อมดอกเบี้ยให้แก่โจทก์

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 2 ว่า หนังสือสัญญากู้ยืมเงินคดีนี้ได้  
สูญหายไปหรือไม่ โดยจำเลยที่ 2 ฎีกาว่าโจทก์มีเพียงผู้รับมอบอำนาจโจทก์ผู้เดียว  
เบิกความลอย ๆ ว่าหนังสือสัญญากู้ยืมเงินได้สูญหายไป มิได้นำพยานบุคคลผู้รักษา  
เอกสารคือตัวโจทก์มาเบิกความให้ศาลเห็นและเชื่อว่าหนังสือสัญญากู้ยืมเงินได้  
สูญหายไปจริง เห็นว่าการที่ศาลจะอนุญาตให้นำพยานบุคคลมาสืบแทนต้นฉบับ  
เอกสารที่สูญหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 93(2) นั้น หา  
ได้มีบทบัญญัติบังคับไว้ว่าต้องนำพยานบุคคลรักษาต้นฉบับมาสืบไม่กรณีจึงสามารถ  
นำพยานบุคคลใด ๆ ที่รู้เห็นหรือทราบความสูญหายแห่งต้นฉบับเอกสารนั้นมาสืบได้  
ดังนั้น การที่โจทก์นำผู้รับมอบอำนาจโจทก์ผู้ทราบความสูญหายแห่งต้นฉบับเอกสาร  
มาเบิกความยืนยันว่าหนังสือสัญญากู้ยืมเงินคดีนี้ได้สูญหายไปเพราะโจทก์เก็บ  
เอกสารไม่เป็นระเบียบและเกิดน้ำท่วมอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็น  
ภูมิลำเนาที่อยู่อาศัยของโจทก์เมื่อประมาณเดือนสิงหาคม 2538 โดยจำเลยที่ 2 ไม่  
สามารถนำสืบให้เห็นเป็นอย่างอื่น ย่อมเป็นการเพียงพอให้รับฟังข้อเท็จจริงได้ว่า  
หนังสือกู้ยืมเงินคดีนี้ได้สูญหายไปจริง และโจทก์ชอบที่จะฟ้องร้องให้บังคับคดีได้โดย  
ไม่จำเป็นต้องมีหนังสือสัญญากู้ยืมเงินมาแสดงต่อศาล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ  
พาณิชย์ มาตรา 653 วรรคหนึ่ง จำเลยทั้งสองจึงต้องรับผิดชอบหนี้ตามฟ้องให้แก่  
โจทก์ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษามานั้นศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย ฎีกาของจำเลยที่ 2  
ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สมบัติ เดียววิศเรศ-ไสว จันทะศรี-เสรี ชุณหถนอม)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ